

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 341/2532

พนักงานอัยการจังหวัดลำปาง

โจทก์

นายสน ทิพหา

จำเลย

นายสน ทิพหา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ,72,72 ทวิ ฯลฯประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
365,91 ฯลฯ ฐานมีอาวุธปืนไม่มีหมายเลขทะเบียนของเจ้าพนักงานประทับ จำคุก 1
ปี ฐานพาอาวุธปืน จำคุก 6 เดือน ฐานบุกรุกโดยมีอาวุธ จำคุก 2 ปี รวมจำคุก 3 ปี 6
เดือน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ
พ.ศ. 2490 ที่แก้ไขแล้ว มาตรา 7,72 วรรคแรก จำคุก 1 ปี มาตรา 8 ทวิ,72 ทวิ
วรรคสอง จำคุก 6 เดือน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365 จำคุก 6 เดือน รวมจำ
คุก 2 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา (อันดับ 106)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 103 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน 150,000 บาท (อันดับ 87)

คำสั่ง

ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องสั่งคำร้องขอปล่อย
ชั่วคราวนี้อีก ให้ยกคำร้อง

ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องสั่งคำร้องขอปล่อย
ชั่วคราวนี้อีก ให้ยกคำร้อง

(ประมาณ ชันชือ-มาโนช เพียรสนอง-เจริญ นิลเอสงฆ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>